

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1888/2541

นาย หงวน จันทะ ชาติ
นาง ดวน ลีเอะ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 193, มาตรา 216, มาตรา 221, มาตรา 225

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า คดีโจทก์ขาดอายุความ พิพากษายกฟ้องโจทก์ฎีกาว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นได้พิพากษายกฟ้องโจทก์ โดยวินิจฉัยว่าที่ดินตามฟ้องเป็นของจำเลย มิใช่ทรัพย์สินมรดกของ น. ซึ่งจากข้อวินิจฉัยดังกล่าวโจทก์ได้อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ว่า โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นดังกล่าว เนื่องจากคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ หาได้หยิบยกเอาปัญหาที่โจทก์ได้อุทธรณ์ไว้ขึ้นมานำวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาเกี่ยวกับประโยชน์ได้เสียของโจทก์เกี่ยวกับสิทธิในการที่จะดำเนินคดีส่วนแบ่งกับจำเลยอีกต่อไป การที่ศาลอุทธรณ์มิได้หยิบยกปัญหาดังกล่าวขึ้นวินิจฉัย กรณียอมทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายฉะนั้น เพื่อให้ปัญหาดังกล่าวได้รับการวินิจฉัยให้เป็นการกระจ่างสิ้นสงสัย โจทก์จึงกราบขอประทานความกรุณาต่อศาลฎีกาขอได้โปรดวินิจฉัยให้เกิดความเป็นธรรมแก่โจทก์ตามสมควรต่อไปด้วยฎีกาโจทก์เช่นนี้ไม่เป็นที่ขัดแย้งว่าได้ระบุข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ประสงค์จะยกขึ้นอ้างอิงในชั้นฎีกาคัดค้านว่าคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ชอบหรือไม่ชอบด้วยเหตุใดจึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 216, 225 ประกอบด้วยมาตรา 193 วรรคสอง แม้ศาลชั้นต้นจะรับเป็นฎีกาศาลฎีกาก็ไม่รับวินิจฉัยให้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 352, 353, 354, 91

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ที่ดินพิพาททั้งสองแปลงเป็นของจำเลยมิใช่ทรัพย์มรดกของนางนวลหรือนวน พินากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยว่า ฟ้องของโจทก์ขาดอายุความพิพาทชายืน

โจทก์ฎีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 216 บัญญัติว่า "ภายใต้บังคับแห่งมาตรา 217 ถึง 221 คู่ความมีอำนาจฎีกาคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์ ฯลฯ" ซึ่งตามมาตรา 225 แห่งบทบัญญัติเดียวกันให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการพิจารณาและว่าด้วยคำพิพากษาและคำสั่งชั้นอุทธรณ์มาบังคับใช้ในชั้นฎีกาโดยอนุโลม และในหมวด 1 หลักทั่วไปของลักษณะอุทธรณ์นั้น มาตรา 193 วรรคสอง บัญญัติว่าอุทธรณ์ทุกฉบับต้องระบุข้อเท็จจริงโดยย่อหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิงเป็นลำดับ เพราะฉะนั้น ฎีกาทุกฉบับจึงต้องระบุข้อเท็จจริงโดยย่อหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิงคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แต่ฎีกาของโจทก์กล่าวถึงคำฟ้องของโจทก์คำพิพากษาศาลชั้นต้น คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 1 แล้วกล่าวในตอนท้ายว่า ด้วยความเคารพต่อคำพิพากษาของศาลชั้นต้นและ

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 โจทก์ยังไม่เห็นฟ้องด้วยในคำวินิจฉัยของศาลทั้งสองศาล และ ประสงค์จะฎีกาเพื่อขอให้ศาลฎีกาได้โปรดทำการพิจารณากลับกรองอีกสักครั้งดังต่อไปนี้

คดีนี้ศาลชั้นต้นได้พิพากษายกฟ้องโจทก์ โดยวินิจฉัยว่าที่ดินตามฟ้องทั้งสอง แปลงเป็นของจำเลยมิใช่ทรัพย์สินมรดกของนางนวลซึ่งจากข้อวินิจฉัยดังกล่าวโจทก์ได้ อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ภาค 1 ว่าโจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นดังกล่าว เนื่องจากคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 1 หาได้หยิบยกเอาปัญหาที่โจทก์ได้ อุทธรณ์ไว้ขึ้นมาวินิจฉัยด้วยแต่อย่างใดไม่ ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาเกี่ยวกับ ประโยชน์ได้เสียของโจทก์เกี่ยวกับสิทธิในการที่จะดำเนินคดีส่วนแบ่งกับจำเลยอีก ต่อไป การที่ศาลอุทธรณ์มิได้หยิบยกปัญหาดังกล่าวขึ้นวินิจฉัย กรณียอมทำให้โจทก์ ได้รับความเสียหาย ฉะนั้น เพื่อให้ปัญหาดังกล่าวได้รับการวินิจฉัยให้เป็นการกระจ่าง สิ้นสงสัย โจทก์จึงกราบขอประทานความกรุณาต่อศาลฎีกา ขอได้โปรดวินิจฉัยให้เกิด ความเป็นธรรมแก่โจทก์ตามสมควรต่อไปด้วยเห็นว่า ฎีกาโจทก์เช่นนี้ไม่เป็นที่ขัด แจ้งว่าได้ระบุข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ประสงค์จะยกขึ้นอ้างอิงในชั้นฎีกาคัดค้าน ว่าคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ชอบหรือไม่ชอบด้วยเหตุใด เพราะศาลอุทธรณ์ ภาค 1 ได้วินิจฉัยว่าคดีของโจทก์ขาดอายุความ จึงเป็นฎีกาที่ไม่ชอบด้วยประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 216, 225 ประกอบด้วยมาตรา 193 วรรค สอง แม้ศาลชั้นต้นจะรับเป็นฎีกาศาลฎีกาก็ไม่รับวินิจฉัยให้

พิพากษายกฎีกาของโจทก์

(สมศักดิ์ วงศ์ยืน-สุชาติ ถาวรวงษ์-ระพีณ บุญสิทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ